

1509790-80.2020.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2097089/2020 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 11022073 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS,

2264/20/103 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 2097089 - 03º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509790-80.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509790-80.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2097089/2020 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 11022073 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS,

2264/20/103 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 2097089 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS,

2264/20/103 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON BEZERRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público, narrando que, no dia 17 de abril de 2020, por volta das 16 horas e 40 minutos, na Avenida Prestes Maia, 931, República, nesta Comarca, EVERTON BEZERRA DA SILVA, qualificado a fls. 10, adquiriu e trazia consigo, para fins de tráfico, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 30 (trinta) porções contendo a substância vulgarmente conhecida como "maconha", substância entorpecente ou que determina dependência física ou psíquica,

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13 e laudo de constatação de fls. 26/28.

A denúncia foi recebida em 14 de maio de 2020 (fls. 101/102).

Juntado laudo toxicológico da droga apreendida (fls. 150/152).

Citado o réu foi apresentada resposta à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia, com designação de audiência, oportunidade em que as partes desistiram da oitiva das testemunhas arroladas, interrogando-se o réu, ao final

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a desclassificação da conduta para uso de drogas, no que foi acompanhado pela Defesa.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Não há nulidades a serem declaradas ou irregularidades a serem sanadas.

Passo, portanto, ao julgamento do mérito.

A ação penal é parcialmente procedente, impondo-se a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso de drogas pelo acusado.

A materialidade delitiva resultou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo de exame químico toxicológico de fls. 150/152.

Quanto à autoria, o conjunto probatório extraído dos autos atesta que o réu estava em poder de drogas que se destinavam a seu consumo pessoal.

O fato da prova acusatória estar baseada basicamente no interrogatório do réu em nada prejudica ou fragiliza o crédito da prova, até porque condizentes com os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial

Diante da prova produzida, sob o crivo do contraditório, observo que há provas suficientes de que o réu possuía o entorpecente para uso próprio.

Com efeito, a quantidade de droga apreendida foi pequena, não tendo a polícia civil presenciado ato de venda de droga.

No caso concreto, considerando a pequena quantidade de drogas, fixo sua pena em advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 11.343/06.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para desclassificando a conduta descrita na peça acusatória, e assim o faço para CONDENAR o réu EVERTON BEZERRA DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, por infringência ao disposto no artigo 28 da Lei Federal nº 11.343/06.

Em razão da natureza da pena, defiro eventual apelo em liberdade.

Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, de acordo com a redação dada pela Lei nº 12.961/14, determino a destruição das drogas apreendidas.

Arcará o condenado com o pagamento das custas do processo, observada a gratuidade judiciária.

Fica autorizada a destruição do celular apreendido e autorizado o levantamento pelo réu dos valores apreendidos, que deverá em 30 dias providenciar o necessário para tanto. Na inércia, certificando-se, os valores serão revertidos para o Fundo Penitenciário.

Como a presente sentença foi proferida nos exatos termos da manifestação das partes, verificando-se a preclusão lógica, determino, desde logo, seja certificado o trânsito em julgado da presente sentença.

Por seu turno, considerando que decorridos mais de 2 anos desde o último marco interruptivo da prescrição (citação em em 14 de maio de 2020 - fls. 101/102), JULGO EXTINTA A PRETENSÃO PUNITIVA pelo advento da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, do CP, c.c. art. 30 da Lei de Drogas.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Sentença proferida em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA